

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 10/06/2026, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha y la Fundación Globalcaja Albacete, para el desarrollo del periodo de formación en empresa u organismo equiparado en competencias digitales Dualtec. [2026/4503]

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 315/2007, de 27 de diciembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se procede a dar publicidad en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha y la Fundación Globalcaja Albacete, para el desarrollo del periodo de formación en empresa u organismo equiparado en competencias digitales Dualtec.

Toledo, 10 de junio de 2026

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO

Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha y la Fundación Globalcaja Albacete, para el desarrollo del periodo de formación en empresa u organismo equiparado en competencias digitales Dualtec.

Reunidos

De una parte, Sr. Don Amador Pastor Noheda, Consejero de Educación, Cultura y Deportes, en virtud del nombramiento efectuado por el Decreto 87/2023, de 9 de julio (DOCM nº 131 de 11 de julio de 2023), conforme al Decreto 108/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 144 de 28 de julio).

De otra parte D. Agustín Moreno Campayo, Director General de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, en representación de la misma en virtud de acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Fundación de fecha 30 de enero de 2020, elevado a público en escritura de apoderamiento con protocolo nº242 ante el Notario de Toledo D. Jorge Hernández Santonja. En adelante, Fundación PCTCLM

Y, de otra parte, D. Herminio Molina Abellán, Presidente de la Fundación Globalcaja Albacete, (en adelante Fundación Globalcaja) con domicilio en Albacete, calle Tesifonte gallego, nº18, C.P. 02002, con CIF.G02498780, en virtud del acuerdo adoptado en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Fundación celebrada el 9 de marzo de 2026.

Los intervinientes se reconocen entre si capacidad y poder bastante para obligarse en este acto, a cuyo efecto

Exponen

Primero. Que la Fundación Globalcaja es una entidad sin ánimo de lucro, constituida con fecha 29 de enero de 2010 y clasificada por Orden Ministerial de fecha 5 de marzo de 2010, quedando adscrita al Protectorado del Ministerio de Educación, e inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 1221, con fecha 5 de marzo de 2010.

Segundo. Que de conformidad con el artículo 6 de sus Estatutos, la Fundación Globalcaja tiene como fines fundamentales, entre otros conceder ayudas y becas para impulsar el desarrollo educativo.

Tercero. Que el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha está gestionado por la Fundación PCTCLM, sin ánimo de lucro, que pertenece al sector público regional.

Cuarto. Que la Fundación PCTCLM tiene como finalidades principales el impulso y gestión de un parque científico y tecnológico de ámbito regional que disponga de los espacios y las infraestructuras necesarias para el desarrollo de tareas de investigación e innovación, para el desarrollo de las nuevas tecnologías y para la creación de un entorno privilegiado para potenciar las actividades de innovación de transferencia tecnológica.

Quinto. Que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes apuesta por una educación de calidad, que proporcione al alumnado de la región unos conocimientos sólidos y de oportunidades para encauzar su carrera profesional.

Sexto. Que la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación, de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 69 que la Formación Profesional inicial se organizará de manera flexible y abierta, con el fin de adaptarse a las condiciones, capacidades, necesidades e intereses de los castellanomanchegos y a las características del sistema productivo de Castilla-La Mancha.

Séptimo. Que la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, constituye y ordena el sistema único e integrado de formación profesional. En su artículo 55 establece que toda la oferta de formación profesional de los Grados C y D vinculada al Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales tendrá carácter dual, incorporando un Periodo de formación en empresa u organismo equiparado, añadiendo que deberá realizarse en el seno de una o varias empresas u organismos equiparados, públicos o privados, pertenecientes al sector productivo o de servicios que sirva de referencia a la formación.

Octavo. Que el artículo 82 de la mencionada Ley, establece que las empresas u organismos equiparados, incluidas las administraciones públicas, que cuenten con la capacidad precisa al efecto y asuman su corresponsabilidad en la formación de estudiantes y personas trabajadoras, podrán participar en actividades formativas del Sistema de Formación Profesional.

Noveno. Que, en este mismo sentido, el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, en su artículo 151 establece que la oferta de Formación Profesional de los grados C y D incorporará una formación en empresa u organismo equiparado como parte integrada en el currículo previsto en cada oferta formativa. Asimismo, dispone que las administraciones competentes podrán ofrecer o autorizar la realización de la formación en empresa u organismo equiparado en centros de la Administración, en instituciones públicas o privadas sin fines de lucro y en centros educativos, cuando las competencias profesionales de la oferta formativa estén en el ámbito en que estos desarrollan su actividad.

Décimo. La orden 204/2024, de 2 de diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y desarrollo del sistema de Formación Profesional de carácter dual en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para los centros educativos que impartan ofertas de Formación Profesional de Grados D y E, tiene por objeto regular, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, determinados aspectos sobre la organización y desarrollo del Sistema de Formación Profesional de carácter dual fijando los requisitos de participación, los periodos de desarrollo, la organización de las enseñanzas, la gestión de la documentación, los órganos de coordinación, actividades remuneradas, etc.

Decimoprimer. Que teniendo en cuenta la situación del mercado laboral y las necesidades del tejido empresarial para aumentar su competitividad en un entorno cada vez más global, es interés de las partes firmantes impulsar la formación en competencias digitales mediante la implementación del programa Dualtec, cuyo desarrollo se articula mediante el desarrollo del Periodo de formación en empresa para los regímenes general e intensivo, en las familias profesionales de Informática y Comunicaciones y Electricidad y Electrónica.

Decimosegundo. Que es intención y voluntad de todas las partes, formalizar el presente Convenio de colaboración, con sujeción a los pactos y condiciones establecidos en las siguientes.

Cláusulas

Primera. Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es establecer el marco de colaboración entre las entidades firmantes para el desarrollo del Periodo de Formación en empresa u organismo equiparado vinculada al programa Dualtec, aportando formación en el ámbito de las competencias digitales, al alumnado de los Ciclos formativos de Grado superior de Administración de Sistemas informáticos y en red, Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. Siendo partícipes de este Convenio los siguientes centros:

Centro: IES Amparo Sanz

Ciclo formativo: CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

Familia profesional: Informática y Telecomunicaciones

Centro: IES. Doctor Alarcón Santón

Ciclo formativo: CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

Familia profesional: Informática y Telecomunicaciones

Centro: IES. Maestre de Calatrava

Ciclos formativos: CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

Familia: Informática y Telecomunicaciones

Centro IES Leonardo da Vinci

Ciclos formativos: CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

Familia profesional Informática y Telecomunicaciones

Segunda. Actuaciones.

En desarrollo de este Convenio se llevarán a cabo las siguientes actuaciones, cuyo detalle se concreta en los compromisos y obligaciones de las partes recogidas en la cláusula tercera siguiente:

- Puesta en marcha del programa Dualtec para el desarrollo del Periodo de formación en empresa del alumnado matriculado en los Ciclos formativos de Grado superior de Administración de Sistemas informáticos y en red,

Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, aportando formación en el ámbito de la digitalización de empresas.

- Apoyo y asesoramiento a empresas que participen en el desarrollo del citado programa Dualtec, acogiendo alumnado de los centros educativos antes mencionados.

Tercera. Compromisos y obligaciones de las partes.

Las partes declaran y garantizan que disponen de la organización, personal y medios necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas de conformidad con el presente Convenio. Más específicamente, el presente Convenio genera para las partes la asunción de los siguientes compromisos:

- La Fundación PCTCLM se compromete a:

- Aportar sus instalaciones y medios técnicos necesarios para la realización de la formación complementaria Dualtec.
- Impulsar estrategias para el desarrollo del Periodo de formación en empresa en los regímenes general e intensivo y la creación de puestos de aprendizaje en sus empresas asociadas.
- Apoyo y asesoramiento a empresas para el desarrollo del proyecto Dualtec en coordinación con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el centro educativo participante. Cada empresa participante en el proyecto deberá nombrar un tutor o tutora, responsable del seguimiento del programa formativo por parte del alumnado que acoja la empresa, conforme a la normativa vigente y tal y como establece la Orden 204/2024 de la Formación Profesional Dual.
- Previo requerimiento por escrito de la Fundación Globalcaja, facilitará los justificantes correspondientes para acreditar la aplicación de los fondos asignados a la actuación.
- Aportar, hasta un importe máximo de 2.310 euros, como parte del programa de formación curricular Dualtec, con una duración de 90 horas, para el alumnado de los ciclos formativos definidos.
- Una vez recibidos los fondos correspondientes al compromiso de financiación establecido por la Fundación Globalcaja, efectuará los pagos de las facturas correspondientes a la formación establecida en el punto anterior.

- La Fundación Globalcaja se compromete a:

- Colaborar en las sesiones informativas a empresarios, dando a conocer las ventajas que la participación en el presente programa aporta a las empresas y demás agentes implicados.
- Aportar, hasta un importe máximo de 3.000 euros, como ayuda al programa de formación curricular del programa Dualtec, con la duración y alumnado indicados anteriormente.

- Por su parte, serán compromisos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes:

- Coordinar y organizar las actividades requeridas en el programa Dualtec para los centros educativos participantes en el mismo.
- Realizar los trámites administrativos necesarios para el desarrollo del programa Dualtec.
- Elaborar a través de los centros educativos, los acuerdos específicos y la documentación necesaria para la organización y desarrollo del Periodo de formación en cada empresa participante.
- Asesorar a los tutores y tutoras de las empresas, a través de los centros educativos participantes. Para ello, cada centro educativo designará un profesor/a como tutor/a responsable, entre otras funciones, de elaborar el programa formativo que desarrollará el alumnado en las empresas participantes en el programa Dualtec.

Cuarta. Comisión de Coordinación y Seguimiento.

Las partes acuerdan crear una Comisión de coordinación y seguimiento, formada por dos representantes de cada parte firmante, con el fin de:

- Velar por el estricto cumplimiento de lo pactado en el mismo.
- Resolver en primera instancia los problemas de interpretación, ejecución, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio.
- Facilitar la coordinación de las actividades formativas.
- Realizar el seguimiento de las actuaciones que se realicen.
- Acordar/solventar entre las partes respecto de las cuestiones que pudieran ser litigiosas sobre la interpretación, ejecución, modificación, resolución y efectos, planteadas en la aplicación de este Convenio.
- Cuantas acciones se precisen para el cumplimiento de los fines del Convenio.

Los acuerdos tomados por esta Comisión se considerarán fundamento suficiente para proponerlos como modificaciones al Convenio o resolución del mismo.

Esta Comisión de seguimiento deberá reunirse al menos una vez al año, preferentemente en el segundo o tercer trimestre del curso escolar, y cuantas veces se estime por cualquiera de las partes. Podrá, además, recabar la asistencia a la misma del personal docente que considere necesario para un mejor desempeño de sus funciones.

En lo no previsto en esta cláusula, la comisión de seguimiento se regirá por lo establecido en el Título Preliminar, Capítulo II, Sección 3ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Quinta. Financiación.

El desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente Convenio de colaboración no supondrá la aportación de financiación alguna por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de conformidad con lo establecido en el artículo 55.8 de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, añadido por la disposición Final Tercera de la Ley 1/2024, de 7 de junio, por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales.

Sexta. Difusión y comunicación.

Corresponderá a la Fundación Globalcaja, a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y a la Fundación PCTCLM, de forma conjunta, colaborar en la coordinación de eventos y demás actividades de comunicación y las acciones de difusión y promoción establecidas en el presente Convenio.

Las partes podrán hacer públicas las actividades realizadas en virtud del presente Convenio en los medios que consideren oportunos, previo acuerdo del contenido informativo entre todas ellas.

La utilización de marcas, logos, diseños y/o cualquier otro signo o elemento distintivo de las partes, por cada una de ellas, será gratuita y quedará limitada al periodo de vigencia del presente Convenio, no suponiendo cesión alguna entre las partes de dichas marcas, diseños, signos o elementos distintivos. Las partes, en cualquier momento de la vigencia del Convenio, podrán solicitar la modificación y/o supresión de las mencionadas marcas, diseños, signos o elementos distintivos.

En cualquier acción de difusión y por cualquier medio se mencionará la colaboración de la Fundación Globalcaja, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y de la Fundación PCTCLM

Séptima. Confidencialidad y protección de datos.

Cualquier información o material relacionado con la ejecución del presente Convenio, proporcionado por las partes, tendrá el carácter de confidencial, y será tratado como tal, comprometiéndose a hacer respetar dicho carácter confidencial, empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido en la Legislación sobre Propiedad Industrial, Intelectual, y Protección de datos de carácter personal.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes declaran que la ejecución del Convenio no implicará cesión de datos personales de ningún tercero ni conexión de ficheros de datos de las entidades.

Octava. Vigencia.

El presente Convenio estará vigente desde la fecha de su firma y amparará las actuaciones hasta 31 de diciembre de 2026, periodo en el cual se llevarán a cabo las distintas actividades objeto del Convenio. Llegada la fecha de fin, el Convenio se resolverá automáticamente sin necesidad de comunicación alguna por las partes. Cualquier prórroga deberá acordarse por escrito para su validez.

Una vez producida la resolución del proyecto, las cláusulas del Convenio dejarán de surtir efecto, sin perjuicio del deber de cumplimiento de las obligaciones nacidas durante su vigencia.

Novena. Causas de resolución.

Serán causas de resolución del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público:

- El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. (es lo que hemos mencionado en el apartado anterior, una vigencia de 4 años)

- El acuerdo unánime de todos los firmantes.
- El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

- Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
- Por cualquier causa sobrevenida que haga imposible la realización del objeto del Convenio.
- Cuando durante la vigencia del mismo se produjesen circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de las actuaciones previstas.
- Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.

En los supuestos de extinción anteriormente mencionados, las actuaciones en curso finalizarán con la elaboración por cada una de las partes, de una memoria de las actuaciones realizadas. En todo caso, se garantizará la finalización de los estudios del alumnado que los inicien, posibilitando que puedan titular.

La resolución del Convenio deberá notificarse siempre por escrito a las otras partes, indicando las causas de resolución, la liquidación correspondiente, así como la indemnización por daños y perjuicios.

Décima. Naturaleza y jurisdicción competente.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, y se suscribe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 6.1, sin perjuicio de que sus principios resulten aplicables para la resolución de las dudas o lagunas que pudieran plantearse en la aplicación del Convenio.

Las cuestiones litigiosas que puedan plantearse respecto de la interpretación, ejecución, modificación, resolución y efectos en la aplicación del presente Convenio, se deberán intentar solventarse en primer lugar por mutuo acuerdo de las partes en el seno de la Comisión de Coordinación y Seguimiento constituida. Si no resultara posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Decimoprimera. Modificación del Convenio

La modificación del contenido del presente Convenio requerirá el previo acuerdo unánime y por escrito de las partes.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio de colaboración.

Toledo, 24 de marzo de 2026

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes. Amador Pastor Noheda
El Director General de la Fundación PCTCLM. Agustín Moreno Campayo
El Presidente de la Fundación Globalcaja Albacete. Herminio Molina Abellán